

**Objet.** Ce document ne contient aucun calcul de notre part. Il rassemble ce que le **fonds lui-même** et ses documents officiels déclarent : la règle telle qu'elle est écrite, la règle telle que ses gérants la décrivent ailleurs, ce qui a changé en août 2024, les chiffres publiés — et ce que les documents *ne* disent *pas*. Chaque affirmation porte sa **citation en langue originale** et un renvoi cliquable vers la page exacte du document archivé, où le passage est surligné.

I — Ce que sont ces deux fonds

- Deux ETF jumeaux, une seule règle, deux partis. NANC suit les élus démocrates, GOP (anciennement KRUZ<sup>[17 p.1]</sup>) les républicains. Nés le 6 février 2023<sup>[16 p.3]</sup>, gérés **activement** — ils ne suivent aucun indice.
- L'univers, ce sont les élus *et leur famille* : « *equity securities ... that sitting Democratic members of the U.S. Congress and/or their family members (i.e., a spouse and/or any dependent children) also have reported to have invested in* »<sup>[8 p.6]</sup> — et eux seuls : « *will not consider ... an Independent but who may caucus as a member* »<sup>[8 p.6]</sup>.
- Trois gérants — Subversive Capital, puis Tidal au 2 août 2024<sup>[4 p.3]</sup>, puis Tidal Trust I (12/2024) — et un portefeuille **public tous les jours**<sup>[1 p.33]</sup>, ce qui rend le fonds vérifiable de l'extérieur.

| au 30/06/2026                                         | NANC                          | GOP                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| encours                                               | 282,2 M\$ <sup>[12 p.1]</sup> | 88,5 M\$ <sup>[12 p.1]</sup> |
| nombre de lignes                                      | 104 <sup>[12 p.1]</sup>       | 138 <sup>[12 p.1]</sup>      |
| frais annuels                                         | 0,73 % <sup>[12 p.1]</sup>    | 0,73 % <sup>[12 p.1]</sup>   |
| performance annualisée depuis création, au 31/12/2025 |                               |                              |
| le fonds                                              | +23,63 % <sup>[1 p.13]</sup>  | +14,75 % <sup>[1 p.24]</sup> |
| S&P 500 (total return)                                | +20,96 % <sup>[1 p.13]</sup>  | +20,96 % <sup>[1 p.24]</sup> |

► **ce que ça veut dire** : le fonds démocrate bat son indice de référence de 2,7 points par an depuis la création ; le **fonds républicain le manque de 6,2 points**. Ces deux chiffres sont publiés par le fonds lui-même, dans le même document. La règle est identique des deux côtés — seul le parti change.

II — La règle, telle qu'elle est écrite

Tout ce qui suit vient d'une seule page du prospectus statutaire<sup>[1 p.7]</sup>, la seule qui décrive la mécanique.

| ce qui est écrit                                                               | ce que ça veut dire                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| « <i>for the past 3 years</i> »                                                | seules les déclarations des <b>3 dernières années</b> entrent                   |
| « <i>the midpoint of these ranges</i> »                                        | les montants déclarés sont des <i>fourchettes</i> ; on retient le <b>milieu</b> |
| « <i>netted against any sales of the same security</i> »                       | les achats sont <b>diminués des ventes</b>                                      |
| « <i>acquired ... prior to his or her swearing in ... are not considered</i> » | ce qu'un élu détenait <b>avant son entrée en fonction</b> est ignoré            |
| « <i>the Adviser will not adjust the Fund</i> » (vente d'un vieux lot)         | vendre une position ancienne <b>ne déclenche rien</b>                           |
| « <i>typically buy or sell a security when a position is reported</i> »        | on agit à la <b>divulgation</b> , pas à la transaction                          |
| « <i>between 100 to 200 holdings</i> »                                         | la taille du portefeuille est bornée                                            |
| « <i>weighted based on the level of reported trading</i> »                     | le poids suit l' <b>intensité déclarée</b> , sans formule chiffrée              |
| « <i>large purchases, recurring purchases and purchases from multiple</i> »    | trois critères de surpondération : le montant, la répétition, le nombre d'élus  |
| « <i>will be excluded or underweighted ... at its discretion</i> »             | le gérant peut écarter une ligne <b>sans avoir à s'en justifier</b>             |

► **ce que ça veut dire** : sept clauses sur dix se programment telles quelles ; les **trois dernières décrivent une intention, pas un calcul**. Le prospectus ne suffit donc pas à reconstruire le portefeuille.

III — La règle, telle qu'elle est dite

Les deux pièces qui décrivent réellement la mécanique **ne sont pas des documents réglementaires**. C'est un fait remarquable en soi : ce qui manque au prospectus a été dit publiquement, ailleurs.

(a) · Christian Cooper, co-gérant — 19/11/2023

- « *build the holdings around the relative dollars disclosed by each member and their families. In other words, more dollars equals more « votes »* »<sup>[2 p.1]</sup>
- « *we explicitly choose the midpoint of that disclosure range* »<sup>[2 p.1]</sup>
- « *this choice drives all the relative allocations* »<sup>[2 p.1]</sup>

- Le **premier rapport du fonds** dit déjà la même chose, en mars 2023 : « *What will matter is the relative allocation to different names as more members of congress accumulate more or divest more* »<sup>[16 p.3]</sup>.

(b) · Michael Venuto, gérant Tidal — podcast, 06/12/2024

- « *the data is public disclosure, anybody can go get it* »<sup>[3 p.1]</sup> — il n'y a **aucune donnée privée** dans ce fonds.
- « *poking through the data to try and find the patterns* »<sup>[3 p.2]</sup> — un humain cherche des motifs : achats groupés, proximité d'une « *committee hearing* », achats par « *multiple* » élus.
- Le **filtre du bruit**, décrit sans paramètre : « *300 trades of 5 shares of something ... that's just a rebalance* »<sup>[3 p.2]</sup> — les dépôts en masse d'un compte piloté par un courtier sont écartés.
- « *the fine is, like, \$250* »<sup>[3 p.2]</sup> — l'amende pour déclaration tardive, que le gérant cite pour expliquer que la contrainte de déclaration est faible.

► **ce que ça veut dire** : la sélection comporte une **part de jugement humain**, assumée. « Écarter le bruit » et « chercher des motifs » ne sont pas des règles : ce sont des décisions.

IV — Ce que le fonds a changé — août 2024

La mécanique n'est pas restée la même, et **aucune règle unique ne décrit les deux périodes**. Sept documents datent le basculement.

| date       | ce qui est déclaré                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2023 | « <i>To create the Fund's initial portfolio</i> » <sup>[7 p.3]</sup> — la fenêtre de 3 ans ne servait alors qu'à <b>constituer</b> le livre de départ                                                                       |
| 09/02/2023 | « <i>portfolios are expected to be updated weekly</i> » <sup>[14 p.1]</sup> ; cible annoncée <b>750–800</b> titres (NANC)                                                                                                   |
| 02/08/2024 | Tidal devient gérant ; le portefeuille passe à « <i>between 100 to 200 holdings</i> » <sup>[4 p.3]</sup>                                                                                                                    |
| 27/09/2024 | « <i>100 to 200 holdings instead of the previous range of between 500 and 600</i> » <sup>[6 p.57]</sup> — et surtout : « <i>the methods for analyzing and modeling data ... would remain the same</i> » <sup>[6 p.57]</sup> |
| 30/09/2024 | « <i>eliminated 582 very small positions</i> » <sup>[5 p.2]</sup>                                                                                                                                                           |
| 27/11/2024 | « <i>To manage the Fund's portfolio</i> » <sup>[8 p.6]</sup> — le verbe a changé : de <i>créer</i> à <i>gérer</i>                                                                                                           |
| 30/09/2025 | la sélection est « <i>cross referenced against the ... members' committee roles</i> » <sup>[9 p.2]</sup>                                                                                                                    |

V — Les chiffres publiés

| exercice (clos 30/09)                         | rotation NANC | GOP  | encours NANC |
|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 2023 <sup>[10 p.74]</sup>                     | 44 %          | 46 % | 9,4 M\$      |
| 2024 <sup>[5 p.39]</sup>                      | <b>62 %</b>   | 54 % | 175,7 M\$    |
| 2025 <sup>[9 p.27]</sup>                      | <b>10 %</b>   | 16 % | 255,2 M\$    |
| 1 <sup>er</sup> sem. 2026 <sup>[11 p.2]</sup> | <b>5 %</b>    | 2 %  | 238,9 M\$    |

► **ce que ça veut dire** : la rotation s'effondre de **62 % à 10 %** entre 2024 et 2025, puis à 5 % sur le dernier semestre. Ce n'est pas un effet de taille : l'encours *monte* sur la même période, et un fonds qui grossit par souscriptions achète *davantage*. Le **livre est devenu quasi immobile**.

- Le même mouvement se lit ligne à ligne : le fonds détenait **167 829** parts de NVIDIA au 30/09/2024<sup>[5 p.21]</sup> et **142 778** un an plus tard<sup>[9 p.17]</sup> — **–15 %**, alors que l'encours augmentait de 45 %. Une position qu'on laisse courir sans la renforcer.

VI — Ce que les documents ne disent pas

C'est la partie utile d'un audit : la liste de ce qu'on ne peut pas savoir en lisant tout.

- **Aucune formule de pondération chiffrée**. « Level of reported trading » n'est jamais traduit en équation. La seule formulation exploitable — « more dollars equals more votes » — vient d'un **blog**<sup>[2 p.1]</sup>, pas d'un dépôt.

- **Aucun seuil pour le filtre du bruit.** « 300 trades of 5 shares »<sup>[3 p.2]</sup> est une illustration, pas un paramètre.
- **Aucun critère de sélection discrétionnaire.** Le prospectus dit « *at its discretion* »<sup>[1 p.7]</sup> ; le rapport FY2025 mentionne les « *committee roles* »<sup>[9 p.2]</sup> sans dire comment ils entrent. Et c’est bien le gérant qui tranche : le fournisseur de données « *plays no role in the construction or implementation* »<sup>[1 p.34]</sup>.
- **Aucune fréquence de recomposition depuis 2024.** Le seul chiffre public — « *updated weekly* »<sup>[14 p.1]</sup> — date du lancement et vaut pour l’ère Subversive.

► **ce que ça veut dire** : ces quatre trous ne sont pas de même nature. Les deux premiers sont des **paramètres manquants** — on peut les estimer. Le troisième est une **décision humaine** — on ne peut pas la reconstituer.

### VII — Ce que la littérature publiée en dit

Un article à comité de lecture a mesuré les deux ETF eux-mêmes — Baulkaran & Jain, *Economics Letters* 250 (2025).

- **Le modèle** : « *a modified Fama-French-Carhart **five-factor model*** »<sup>[13 p.2]</sup>, soit le marché, la taille, la valeur, le momentum et l’investissement (CMA), estimé sur les rendements **bruts** des ETF.
- **La fenêtre** : « *February 1, 2023 – January 31, 2024* »<sup>[13 p.2]</sup> — une seule année, et entièrement **avant** le changement de régime d’août 2024.
- **Le résultat** : « *neither significantly outperforms market returns* »<sup>[13 p.1]</sup> ; « *Alpha is not significantly different from zero* »<sup>[13 p.4]</sup>, dans les **huit** spécifications.
- **Les expositions** :  $\beta$  de marché entre **1,02 et 1,09** pour NANC, **0,88 et 0,91** pour KRUZ<sup>[13 p.4]</sup>.

► **ce que ça veut dire** : une source indépendante conclut que **ces fonds sont du marché**, avec un  $\beta$  légèrement supérieur à 1 côté démocrate et inférieur côté républicain. À nuancer sur un point : **une seule année de données**, donc une puissance statistique faible — ne pas rejeter n’est pas démontrer l’absence.

### Les 17 pièces — ce qu’on trouve dans chacune

| n° | pièce                                      | date       | ce qu’elle apporte                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Prospectus statutaire + SAI                | 27/01/2026 | <b>la règle écrite complète</b> : univers, fenêtre 3 ans, midpoint, netting, exécution à la divulgation, 100–200 lignes, discrétion + frais, performance officielle, publication quotidienne |
| 2  | Cooper, blog du gérant                     | 19/11/2023 | <b>la formule de pondération</b> : « more dollars equals more votes », midpoint, « drives all the relative allocations »                                                                     |
| 3  | Podcast Venuto (Tidal)                     | 06/12/2024 | <b>la part humaine</b> : donnée publique, recherche de motifs, filtre du bruit, amende de 250 \$                                                                                             |
| 4  | Changement de méthode (497)                | 02/08/2024 | Tidal devient gérant ; passage à 100–200 lignes                                                                                                                                              |
| 5  | Rapport annuel FY2024                      | 30/09/2024 | « eliminated 582 very small positions » ; rotation 62/54 % ; parts de NVIDIA                                                                                                                 |
| 6  | Proxy, comparaison des stratégies          | 27/09/2024 | « instead of the previous range of between 500 and 600 » ; la méthode d’analyse « would remain the same »                                                                                    |
| 7  | Prospectus d’origine (497K)                | 03/02/2023 | « to create the Fund’s <b>initial</b> portfolio »                                                                                                                                            |
| 8  | Premier prospectus Tidal                   | 27/11/2024 | « to <b>manage</b> the Fund’s portfolio » ; exclusion explicite des indépendants                                                                                                             |
| 9  | Rapport annuel FY2025                      | 30/09/2025 | « cross referenced against the committee roles » ; rotation 10/16 %                                                                                                                          |
| 10 | Rapport annuel FY2023                      | 30/09/2023 | rotation 44/46 % ; définition SEC de la rotation ; « not annualized »                                                                                                                        |
| 11 | Rapport semestriel                         | 31/03/2026 | rotation 5 % ; 99 lignes ; encours 238,9 M\$                                                                                                                                                 |
| 12 | Fiches produit NANC et GOP                 | 30/06/2026 | encours, nombre de lignes, frais, performance affichée                                                                                                                                       |
| 13 | Baulkaran & Jain, <i>Economics Letters</i> | 03/2025    | mesure indépendante : 5 facteurs, $\alpha$ non significatif, $\beta$ 1,02–1,09 / 0,88–0,91                                                                                                   |
| 14 | ETF Strategy, lancement                    | 09/02/2023 | « updated <b>weekly</b> » ; cible 750–800 titres                                                                                                                                             |
| 15 | N-CEN FY2025 (extrait)                     | 30/09/2025 | <b>aucun indice</b> de référence                                                                                                                                                             |
| 16 | Rapport semestriel                         | 31/03/2023 | première lettre du gérant : « what will matter is the <b>relative allocation</b> »                                                                                                           |
| 17 | Changement de code (497)                   | 18/03/2025 | KRUZ devient GOP — nécessaire pour retrouver les dépôts antérieurs                                                                                                                           |

Les documents sont archivés dans docs\_nanc\_gop/, tels que déposés ou publiés, sans retouche. Chaque renvoi [n p.X] de ce document ouvre la pièce à la page indiquée, où le passage cité est surligné en jaune. Les fonds relèvent de Tidal Trust I (CIK 1742912) depuis fin 2024 et de Series Portfolios Trust (CIK 1650149) avant : les dépôts SEC sont répartis sur deux identifiants. Ce document ne contient aucun résultat de notre part — la réplication du fonds et sa mesure font l’objet d’un document distinct, FICHE\_NANC\_GOP.pdf.